



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

**SCHEMA CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER
“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE: BIOPARCO DEL BORGO CREATIVO”.
CUP: C83D21003970001 - CIG: 9815549F43**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L'**Amministrazione Comunale di Squillace**, nel seguito denominata “**Committente**”, in persona dell'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL'ALTRA

1. _____, nato a _____ (_____) il _____, residente a _____ (_____) in via _____ n° _____, iscritto all'ordine degli _____ della Provincia di _____ al n° _____ - Codice Fiscale _____ P.IVA _____;

nel seguito denominato più brevemente “**Professionista**”.

Premesso che:

-con determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n° _____ in data _____, è stato deciso di affidare l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la “*Riqualificazione ambientale: Bioparco del borgo creativo*”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs n° 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, da parte del Comune di Squillace dell'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la “*Riqualificazione ambientale: Bioparco del borgo creativo*”.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 23, c. 7-8, del D. Lgs. n. 50/2016, il contraente dovrà redigere il progetto definitivo in conformità a tutta la normativa applicabile e vigente nel momento di esecuzione delle prestazioni, tra cui in particolare la Sezione III del D.P.R. n. 207/2010 artt. 24 e segg.

Il progetto definitivo dovrà essere composto dai documenti di cui all'art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010 ed ottenere tutti i pareri sul progetto da parte degli Enti interessati.

In particolare si dovrà produrre:

1. Relazione generale;
2. Relazioni tecniche e specialistiche;
3. Elaborati grafici;
4. Calcoli delle strutture e degli impianti;
5. eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze;
6. Relazione sulla gestione materie;
7. Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
8. Relazione paesaggistica (D. Lgs. n° 42/2004);
9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
10. Computo metrico estimativo;
11. Schema di contratto;
12. Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
13. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

Il professionista dovrà, inoltre, supportare il Comune di Squillace nella produzione della documentazione utile ad ottenere, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, la necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004.

Il progetto definitivo sarà sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati costituenti il progetto definitivo devono essere redatti in lingua italiana e presentati all'Amministrazione comunale, nella loro versione definitiva, in n. 5 copie cartacee sottoscritte e su supporto informatico sia nel formato in cui sono stati redatti (dwg, word, excel, ecc.) che in formato pdf.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 23, c. 7-8, del D. Lgs. n° 50/2016, il contraente dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità a tutta la normativa applicabile e vigente nel momento di esecuzione delle prestazioni, tra cui in particolare la Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 artt. 33 e segg.

Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai documenti di cui all'art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, in particolare:

1. Relazione generale;
2. Relazioni tecniche e specialistiche;
3. Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti;
4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. Particolari costruttivi e decorativi;
6. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
7. Piano della sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 81/2008 e quadro di incidenza della manodopera;
8. Computo metrico estimativo;
9. Quadro economico;
10. Elenco prezzi ed eventuali analisi;
11. Quadro incidenza percentuale manodopera;
12. Cronoprogramma dei lavori;
13. Schema di contratto;
14. Capitolato Speciale d'Appalto.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati costituenti il progetto esecutivo devono essere redatti in lingua italiana e presentati all'Amministrazione, nella loro versione definitiva, in n. 3 copie cartacee sottoscritte e su supporto informatico sia nel formato in cui sono stati redatti (dwg, word, excel, ecc.) che in pdf.

Art. 5

La prestazione professionale inerente la Direzione Lavori dovrà essere eseguita secondo le seguenti singole prestazioni:

1. Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
2. Variante delle quantità del progetto in corso d'opera;
3. Liquidazione (art. 194 comma 1 DPR 207/2010), Rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile;
4. Contabilità lavori a misura;
5. Certificato di regolare esecuzione;
6. Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Art. 6

Il contraente espletterà gli incarichi in questione alle condizioni tutte previste nella presente Convenzione, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio, tra cui in particolare il D. Lgs. n° 50/2016, il D.P.R. n° 207/2010, il D. Lgs. n° 152/2006, il D. Lgs. n° 81/2008.

Nello svolgimento del servizio il contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, deve rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P.;
- far presente all'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni che rendano necessari interventi di adeguamento e/o razionalizzazione;
- partecipare alle riunioni collegiali indette dal R.U.P., eventualmente anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento;
- produrre modifiche/integrazioni agli elaborati, qualora richieste nelle varie fasi di progettazione;
- produrre chiarimenti e/o controdeduzioni ad eventuali osservazioni pervenute in merito ai procedimenti di cui alle prestazioni richieste fino all'approvazione del progetto.

Il professionista si impegna, inoltre, nei confronti dell'Amministrazione Comunale a produrre tutte le eventuali integrazioni e/o variazioni progettuali necessarie per l'ottenimento del parere favorevole relativo all'autorizzazione paesaggistica.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso, e la documentazione reperita in archivio relativamente agli elaborati progettuali. Sono a carico dell'incaricato tutte le ulteriori analisi ed approfondimenti dello stato di fatto, eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 7

L'ammontare del corrispettivo, stimato sulla base dell'importo presunto dei lavori, è pari a complessivi € _____ oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. nelle percentuali di legge, comprese spese e oneri accessori.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al D. Lgs. n° 50/2016, prendendo come riferimento i parametri generali per la determinazione del compenso ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016.

Nell'importo pattuito è compreso e compensato ogni onere, compresi gli oneri per le polizze assicurative di cui ai successivi artt. 17 e 18, le spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi, diritti di segreteria, bolli, viaggi, sopralluoghi e quant'altro anche se non espressamente elencato.

Il Professionista prima di procedere ad espletare eventuali maggiori prestazioni, dovrà essere autorizzato formalmente dall'Amministrazione Comunale. In mancanza di tale autorizzazione al professionista affidatario del presente incarico non sarà riconosciuto alcun maggior compenso.

I su elencati servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. Non sono presenti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00.

Art. 8

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 9

Il professionista è da intendersi contrattualmente impegnato dalla data di presentazione dell'offerta per le condizioni economiche offerte e per le condizioni di cui alla presente Convenzione, mentre l'Amministrazione Comunale lo sarà dalla data di esecutività della determina di affidamento.

La consegna dei documenti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- Progetto definitivo: **entro 30 gg** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione d'affidamento dell'incarico. Tali elaborati saranno avviati, a cura del Comune di Squillace, al percorso autorizzativo con gli Enti esterni preposti, con l'obiettivo di acquisire le necessarie autorizzazioni;
- Progetto esecutivo: **entro 15 gg** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del progetto definitivo.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento e non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni e/o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

Art. 10

Nel caso di ritardo oltre le scadenze temporali stabilite per la presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al professionista, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari al 3‰ (tre per mille) dell'importo contrattuale da trattenersi sul compenso spettante.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale.

Superato tale limite, il responsabile del procedimento procederà alla proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'appaltante rileverà per iscritto l'eventuale infrazione. Decorso tale termine l'appaltante provvederà, previa comunicazione di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della fidejussione pari all'ammontare penale comminata.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del contraente per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

L'importo del servizio a base di gara viene indicativamente definito pari a € _____, oltre I.V.A. e Cassa previdenziale.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali, risultante dalla gara esperita, come da offerta è pari a:

_____ oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. nelle percentuali di legge, comprese spese e oneri accessori.

Art. 12

Il pagamento avverrà su presentazione di apposita fattura elettronica (previa presentazione di nota proforma) successivamente alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva.

La liquidazione del compenso tecnico-professionale è comunque subordinata all'effettivo accreditamento dei fondi.

Art. 13

Il contraente, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, è tenuto ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti, anche di carattere sostanziale, richieste dall'Amministrazione comunale o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Art. 14

Il progetto (definitivo ed esecutivo), i documenti contabili e tutti i relativi elaborati resteranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 22/05/1941 n° 633.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre pienamente del progetto (definitivo ed esecutivo) consegnato anche nei termini di successive modifiche senza che l'affidatario del presente incarico possa eccepire alcunché.

Art. 15

Il recesso volontario da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

L'Amministrazione Comunale può recedere dal presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Resta, comunque, inteso che il contraente ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento del recesso, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale è dovuto al professionista incaricato il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte ed accettate dall'Amministrazione.

Art. 16

È facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni assunti o manifeste carenze nell'espletamento degli incarichi.

Art. 17

L'operatore economico incaricato dovrà essere munito, alla data di firma per accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio, estesa al danno all'opera, per eventuali errori od omissioni nello svolgimento delle attività tecniche (art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016).

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto.

Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

Art. 18

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto, per i presenti incarichi deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016 calcolata secondo le prescrizioni dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 sulla quota di onorario della prestazione pari a € _____ avente validità per tutta la durata presunta dei lavori.

La garanzia prodotta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dalla Amministrazione Comunale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Il contraente è obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'Amministrazione in caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, tali da non incidere sulla idoneità del Professionista.

Art. 19

Sarà obbligo del contraente:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- b) rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti;
- c) presentare la documentazione che attesti che il contraente stesso è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n° 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti (solo se ricorre il caso).

Art. 20

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è

finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei presenti incarichi.

Art. 21

La presente Convenzione è impegnativa per il professionista al momento della sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione diventerà esecutiva solo ad avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento degli incarichi professionali.

Art. 22

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole di cui agli articoli: art. 9 - durata dell'appalto e termini di espletamento dell'incarico; art. 15 – recesso; art. 16 - risoluzione del contratto; art. 24 - controversie e foro competente.

Art. 23

Il presente atto è sottoscritto da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986.

Art. 24

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Catanzaro.

È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presente atto consta di n. 6 (sei) pagine scritte con mezzo elettronico.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.

IL PROFESSIONISTA

(.....)

p. IL COMUNE DI SQUILLACE

(Arch. Antonio Macaluso)